

1524414-51.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524414-51.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524414-51.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2276974/2021 - 01º D.P. CAIEIRAS, 711/2021 - 01º D.P. CAIEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DA SILVA APOLINARIO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 1381/21

VISTOS.

RICARDO DA SILVA FERREIRA como incurso no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A por duas vezes; artigo 158, §1º e §3º; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, DIEGO RODRIGUES, como incurso no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I por duas vezes; artigo 158, §1º e §3º; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; artigo 12 e 16, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003 e artigo 28 da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e RODRIGO DA SILVA APOLINARIO como incurso no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I c.c. art. 29, por duas vezes;

artigo 158 §1º e §3º; e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; pois consta que, no dia em datas diversas do mês de setembro de 2021 e local incertos, nesta cidade e comarca, agindo em concurso caracterizado pelo ajuste prévio e cooperação recíproca, associaram-se com o emprego de armas de fogo para a prática de delitos de roubos à residência e de carga.

Consta ainda, que no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 10h, a Rua Alexandre Orlov, nº 334, Jaraguá, nesta cidade e comarca, RICARDO DA SILVA FERREIRA, DIEGO RODRIGUES, e RODRIGO DA SILVA APOLINARIO, previamente ajustados e com unidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima T.D.A.F., subtraíram um notebook da marca "Dell" e dois aparelhos celulares Moto E 6S e Samsung A 71, mantendo-a em seu poder e restringindo-lhe a liberdade.

Consta, também, que no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 11h e 30min, a UA Hercília Dartaro Szcentes, nº147, Bairros das Laranjeiras, Caieiras, nesta cidade e comarca, RICARDO DA SILVA FERREIRA, DIEGO RODRIGUES, e RODRIGO DA SILVA APOLINARIO, previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante violência e grave ameaça de morte exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima G.D.M.L., subtraíram o assistente virtual Alexa da marca Amazon, uma furadeira, um televisor da marca Samsung 32 polegadas, dois notebooks das marcas Acer e Lenovo, um vídeo game Xbox, um Nintendo Switch, dois jogos de videogame, diversas joias, um aparelho celular da marca Motorola, dois relógios de pulso, cartões bancários, documentos pessoais, avaliados globalmente em R\$20.000,00 além de R\$1.000,00 em espécie, mantendo-a em seu poder e restringindo-lhe a liberdade.

Consta mais, que no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 11h30min, a Rua Hercília Dartaro Szcentes, nº147, Bairros das Laranjeiras, Caieiras, nesta cidade e comarca, RICARDO DA SILVA FERREIRA, DIEGO RODRIGUES, e RODRIGO DA SILVA APOLINARIO, todos agindo em concurso e unidade de desígnios, constrangeram a vítima G.D.M.L. mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de sua liberdade, com o intuito de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica, a fornecer as senhas de seus cartões bancários subtraídos, para a realização de empréstimo bancário no valor de R\$11.200,00 e transferências indevidas no valor de R\$ 2.800,00 para terceiros, pertencente à vítima.

Consta, ainda, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 14h10min, à Rua Maria Da Conceição Aparecida Bastos, nº 25 Casa 02, Jaraguá, nesta cidade e comarca, DIEGO RODRIGUES, possuía, mantinha sob a sua guarda e ocultava, no interior de sua residência, o revólver, da marca Taurus calibre .38, nº14255895, municiado com cinco cartuchos íntegros, calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e mantinha sob a sua guarda e ocultava a espingarda, calibre .12, de uso permitido, porém com numeração suprimida, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, outrossim, que no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 14h10min, à Rua Maria Da Conceição Aparecida Bastos Costa, nº 25, Casa 3, Jaraguá, nesta cidade e comarca, RICARDO DA SILVA FERREIRA, possuía, mantinha sob a sua guarda e ocultava, no interior de sua residência, o revólver, da marca Taurus calibre .38, nº 233151, municiado com seis cartuchos íntegros, calibre .38, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É dos autos, finalmente, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas no quarto parágrafo, à Rua Maria Da Conceição Aparecida Bastos Costa, nº 25, por volta das 14h10min, DIEGO RODRIGUES, guardava para consumo pessoal, invólucro plástico contendo 6 g (seis gramas) de tetrahidrocannabinol, conforme exame toxicológico a ser juntado posteriormente, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 180.

Defesas preliminares devidamente apresentadas às fls. 226/234 e 263/265.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas, através do sistema de áudio e vídeo, as duas vítimas, três testemunhas de acusação, duas de defesa, e os réus foram interrogados.

Convertidos os Debates em memoriais, a representante do Ministério Público requereu

a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia, por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A Defesa de Ricardo e Diego pediu a absolvição dos réus pela ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, alegou a incompetência jurisdicional, devendo os autos serem remetidos ao foro criminal de Caieiras/SP; revogação das prisões preventivas e, então, direito de responderem em liberdade. A Defesa de Rodrigo, por sua vez, alegando a não comprovação da autoria delitiva e a inépcia das informações obtidas na delegacia de polícia e dos depoimentos dos policiais, pediu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal; fixação do regime diverso do fechado; afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes; não caracterização da formação de associação por ausência de estabilidade e permanência e direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

Afasto de plano as preliminares trazidas pelas Doutas Defesas.

E isso porque temos dos autos que o primeiro Juízo a tomar conhecimento dos fatos destes autos, e decidir sobre a legalidade da prisão em flagrante, foi o Juízo Criminal da Capital, tornando-se assim preventivo para os demais atos processuais.

Não há que se falar assim, em incompetência do juízo.

Superada a questão, no mérito, a presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo BO nº 687/2021 doc. 03 em anexo; BO nº1792/21 do 92º D.P.- fls.114/115; BOs nº 1799048/21 doc. 01 e 02 em anexo; BO Del. Eletrônico nº 1068568/21 - fls.122/123; BO nº 5507/21, BO nº1496/21 do 87º D.P., fls.118/119; RDOS nº 690/2021, 687/2021 - 01º D.P. CAIEIRAS - docs; RDO de fls.16/25; auto de exibição e apreensão de fls.31/33, dando conta dos bens das vítimas que os réus subtraíram, bem como arma de fogo e a maconha, devidamente apreendidas em poder dos réus.

Em complementação, o laudo pericial de fls. 360/362 atestou que a droga encontrada é tetrahydrocannabinol, e o laudo pericial de fls. 352/353 atestou a eficácia do revólver, da marca Taurus calibre .38, nº1425895, municiado com cinco cartuchos.

A autoria é igualmente inconteste.

Na fase inquisitorial o réu Rodrigo permaneceu calado. Em juízo, declarou que, no dia 08, minha sogra me ligou e disse que tinham policiais atrás de mim. Eu fui até a casa dela, onde soube pelos policiais que meu veículo estaria vinculado a um roubo. Eu disse que não sabia do roubo. Que eles me ligaram e pediram uma corrida. Eu não conhecia eles, eu fui e atendi a corrida. Na delegacia me mostraram fotografias e perguntaram se eu tinha conhecimento dos roubos, eu disse que não e que também não conhecia os rapazes, pois tinha feito apenas uma corrida. Nisso, os policiais foram até a casa deles, trouxeram os dois indivíduos e perguntaram se eu poderia identificá-los. Eu faço muita corrida, então não tem como eu lembrar de todo mundo, então não reconheci eles. Eu fui liberado pelo delegado, sendo que dias depois eu retornei para delegacia para tentar liberar meu carro, foi quando fui preso. Não conhecia as vítimas.

O réu Ricardo negou os fatos na fase inquisitiva, alegando que somente estava foragido da Justiça de Santa Catarina, fl. 43. Em juízo, declarou que, no dia 08 de outubro, Diego me levou para uma ferragem, porque eu estava construindo uma casa. Na volta, a polícia nos abordou, mandou descer do carro. Diego meio que discutindo com o policial, que o algemou e disse que ele estava preso. O policial me levou para delegacia dizendo que eu ia testemunhar o encontro de uma arma dentro da residência do Diego. Eu disse que não ia porque eu não tinha visto o que tinha na casa dele. Na delegacia, os policiais estavam bebendo, o delegado queria que Diego desbloqueasse um telefone, depois bateu nele. Dentro da minha residência não foi apreendida arma. Não conheço o réu Rodrigo, ele não é meu vizinho. Sou vizinho do réu Diego. Não conhecia as vítimas.

O réu Diego optou por permanecer em silêncio em sede policial. Em Juízo, afirmou que, no dia da apreensão, eu não estava em casa. Um vizinho me ligou e avisou que tinham policiais na minha casa com minha esposa. Eu fui para casa, os policiais vieram, me abordaram, eu tinha armas que eram herança que recebi do meu pai. Os

policiais me levaram dizendo que eu estava procurado em um assalto. O policial faltou com respeito com minha esposa e meus filhos. Eles tiraram a peruca que era da minha filha, que estava na caixa de brinquedo dela, e roupas do antigo proprietário da casa. Sou vizinho do Ricardo, ele veio morar lá depois de mim. Não sei se ele tem arma em casa. Conheço Rodrigo só de vista, porque ele mora lá perto. Não conhecia as vítimas nem os policiais. Eu cheguei em casa de carro, junto com Ricardo. O carro era meu. Tínhamos ido comprar ferragem. Não chegamos a comprar material, só fizemos o orçamento. O Ricardo ia comprar, ele ia me dar o dinheiro pra eu ajudar a fazer a casa dele. Eu estava com um baseado fechado em casa em cima da geladeira. Eu só trabalho com pintura, fazer massa, muro. Conheço o Ricardo não faz nem 4 meses. Nasci em Florianópolis. Eu sei que o Ricardo nasceu em Florianópolis também, mas não sei se ele nasceu lá. Eu estou aqui em São Paulo há cerca de um ano e cinco meses. Já fui processado em Florianópolis por posse de arma e furto. Na minha casa tinha um uniforme da VIVO que já estava lá.

Ocorre, porém, que as negativas dos réus não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual não convenceram. Não se pode crer que os réus fossem reconhecidos pelas vítimas e acusados da prática de crimes de tamanha gravidade, não tivessem eles efetivas participações nos fatos. Ainda mais quando as partes são desconhecidas e não existem indícios a indicar que a prova acusatória pudesse ter por finalidade única prejudicar os réus, ou mesmo acusá-los falsamente.

Tanto que a vítima, G.D.M.L., na fase inquisitiva, reconheceu o Diego como um dos roubadores, fls. 38/41. Em juízo, declarou que eu trabalho de casa, em home office. No dia dos fatos, tinham dois pedreiros fazendo obras, por isso a porta estava aberta, mas o portão fechado. Nisso, um deles entrou de arma em punho, me rendeu, tomou meu celular, e queria saber onde estava o dinheiro. Ele me levou para o andar de cima, me trancou no banheiro, exigiu a entrega das minha senhas dos cartões bancários, e fizeram transferências no valor total de quatorze mil reais. Eles amarraram os pedreiros. Dois entraram na minha casa, mas eles mantinham contato com um terceiro que estava do lado de fora e passava instruções para eles. Eles me ameaçaram o tempo todo, inclusive a me agredir com um martelo. Eles mandaram a gente não fazer nada, senão eles voltariam para nos matar. Eles foram embora, e nós chamamos a polícia, que compareceu ao local cerca de cinco minutos depois. Uma semana depois do roubo, fui chamado na delegacia onde reconheci o agente que me rendeu, que foi o réu Diego. Nesta audiência, reconheço somente o réu Diego. Eles levaram vários bens de minha casa.

A vítima T.D.A.F., também reconheceu o réu Diego na fase inquisitiva, fls. 38/41. Em juízo, declarou que chegaram na minha residência uma moça de máscara e um rapaz de boné, querendo alugar a casa. Minha casa fica na frente e a para alugar fica atrás. O rapaz estava armado, anunciou o roubo, pegou meus dois celulares e pediram a chave do portão. A mulher abriu o portão, entraram mais dois rapazes, o que estava armado ficou comigo, enquanto os outros roubaram todos os bens da minha casa. Fiquei em poder desse rapaz cerca de dez minutos, depois ele me levou para dentro da casa que queria saber onde estava o cofre. Os três rapazes estavam armados. Isso durou cerca de 40 minutos. Cerca de 15 dias depois do roubo fui chamada para comparecer na delegacia, onde reconheci o réu Diego. Nesta audiência, reconheço o réu Diego também. Recuperei apenas meu celular.

Logo, dos depoimentos das vítimas, verifica-se, novamente, que as versões dos réus não estão ancoradas na realidade e, ademais, não se dão em conformidade com os elementos constantes dos autos, que comprovam as autorias e materialidade delitiva.

A testemunha G. B. N., o pedreiro que trabalhava na casa da vítima G.D.M.L., ouvido, em Juízo, relatou que a gente estava trabalhando no fundo da casa, quando fomos surpreendidos com eles mandando a gente descer do andaime. Eram dois e estavam armados. De nossa propriedade nada foi subtraído, somente da vítima G.D.M.L., eles ficaram com a gente cerca de uma ou duas horas. No dia seguinte, fomos chamados na delegacia, onde reconheci dois indivíduos, o Diego e o réu Ricardo. Hoje reconheço o réu Ricardo com certeza e os demais tenho dúvida, não tenho certeza. Na delegacia foram colocados vários agentes.

Atenta ao relato prestado pelas vítimas e testemunhas, observa-se que os acusados efetivamente praticaram os fatos narrados na denúncia, sendo, pois a condenação de

rigor. Acompanhando o entendimento, reiteradamente, apresentado em nossos Tribunais, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é tida como de suma importância e fundamental meio de convencimento.

Assim: "A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-AP-AC- Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (TACRIM-AP-AC-Rel. Wilson Barreira - RT 737/624).

Muito embora o réu Rodrigo não tenha sido reconhecido pela vítima, fato é que sua função na empreitada era a de dar fuga aos executores materiais. Ou seja, embora não tenha ingressado na residência das vítimas, motivo pelo qual não foi reconhecido, fato é que sua conduta amoldou-se perfeitamente ao tipo legal descrito na denúncia.

Ora não há como se acreditar que Rodrigo não soubesse dos roubos que seus comparsas praticavam, eis que forneceu a eles a fuga do local, bem como o transporte dos bens subtraídos.

A conduta praticada pelo réu enquadra-se perfeitamente no tipo descrito na peça inicial, sendo pois a condenação medida que se impõe.

Assim sendo, resta evidente a atuação do acusado no crime em voga, pois, enquanto seus comparsas, de armas em punho, roubavam e extorquiam as vítimas, o réu, de longe, mantinha vigilância, conferindo segurança e encorajando-os à prática delitiva. Tanto é assim que toda a investigação e identificação dos executores materiais teve início com a confissão de Rodrigo.

Assim é que: "Em sede do crime de roubo, o fato de um dos agentes aguardar os demais assaltantes na via pública, dando integral adesão ao cometimento do assalto, caracteriza a qualificadora do concurso de agentes, vez que sua conduta é a de co-autor e não, a de mero partícipe"(TACRIM-SP-AC- Rel. Marrey Neto - RJD 17/137).

Nesse compasso, a co-autoria por parte do réu está evidente, pois imperioso é o papel do comparsa, que agindo em conluio, facilita, encoraja e acoberta a ação de seu parceiro.

Mas nem se cogite que a condenação teria por fundamento unicamente as declarações das vítimas e testemunhas.

Isso porque os policiais civis responsáveis pela investigação e prisão dos réus, Jonas Apolinário Vega Alarcon, Alisson da Silva Leandro, declararam em juízo, de forma firme, segura e em uma só voz que depois dos roubos ocorridos, nós passamos a investigar os fatos, quando através da câmeras conseguimos identificar um veículo envolvido nos roubos. Conseguimos identificar a placa do carro e a proprietária do mesmo. Fomos até o local de trabalho dela, e ela informou que embora o carro estivesse em nome dela, quem usava o mesmo era o genro dela, o réu Rodrigo, que trabalhava em aplicativo. Rodrigo foi localizado e identificado, e colaborou com a investigação. Confessou que juntamente com Ricardo e Diego praticaram os roubos. Que eles lhe deram dinheiro para levarem eles até a cidade de Caieiras. Ele ficou no veículo, enquanto os dois desceram, foram para residência, e depois voltaram trazendo vários bens. Ele indicou onde os dois indivíduos residiam, na cidade de São Paulo. Eles moravam no mesmo endereço, mesmo quintal, casa do lado. Chegando lá Ricardo e Diego não estavam, somente as esposas deles. Nós explicamos que estávamos investigando, elas nos autorizaram a entrar na casa, na casa do Diego foi encontrado telefone celular de uma das vítimas, bem como RG de outra vítima. Na casa dos dois réus foram encontrados também os armamentos e munições. Nisso, os dois chegaram em um veículo Gol. Como estávamos em viatura descaracterizada, eles não perceberam que estávamos ali. Então, eles foram abordados e conduzidos para a delegacia de polícia. Não acompanhamos os reconhecimentos das vítimas na delegacia. Com Diego, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Foram encontradas perucas de cabelo feminino, uniforme da empresa VIVO.

Assim como as vítimas, as testemunhas e os policiais eram estranhos aos réus, não havendo motivo para que seus depoimentos sejam desprezados. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Os policiais descreveram de forma firme, harmônica e segura todo o transcorrer das investigações, colocando assim, uma pá de cal nas teses defensivas.

Foi ouvida a testemunha de defesa Rosemary Santos, que em Juízo relatou que conheço o réu Rodrigo porque ele é motorista de aplicativo e eu tinha o contato dele.

Quando precisava de transporte, eu chamava ele.

Igualmente a testemunha Jenifer Hellen, relatou que conheço o réu Rodrigo porque sou cliente dele no Uber e 99 táxi. Quando eu fiquei grávida, eu pedi o aplicativo e, quando ele me atendeu, ele deixou o cartão comigo.

Dos depoimentos das testemunhas de defesa, nada se retira a fim de consolidar ou não uma condenação, havendo, pois, apenas constatações que não têm relevância para a situação em tela.

Duas foram as condutas perpetradas pelos agentes, com dolos distintos. No tocante aos roubos, houve a subtração dos bens das vítimas com emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade. Em um segundo momento, a intenção dos agentes, além da subtração dos bens, ainda com emprego de grave ameaça com emprego de arma de fogo, dirigiu-se a obter das vítimas indevida vantagem econômica, consistente na entrega de senhas de cartão bancário.

Assim, embora as condutas tenham sido praticadas dentro de um mesmo contexto fático, ensejam o reconhecimento de dois delitos diversos, quais sejam, o roubo e a extorsão, em concurso material. Ainda que se tratem de delitos de gênero material, são infrações que não possuem a mesma espécie jurídica, decorrentes de desígnios completamente autônomos.

Lecionando sobre o tema, o autor JULIO FABRINI MIRABETE, na obra CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, 7ª edição, editora ATLAS, ao comentar os artigos 157 e 158 do Código Penal, explica que: "Se o agente, após a consumação do roubo, mantém a vítima sob seu domínio, privada de sua liberdade, e a constrange a efetuar um saque bancário, há concurso material entre roubo e extorsão qualificada." (pg. 1089).

Também explica o tema o ilustre Guilherme de Souza Nucci: "A Lei 11.923/2009 criou a figura típica do sequestro relâmpago, inserindo no art. 158, § 3º, do Código Penal, uma circunstância nova de execução do crime de extorsão, bem como a previsão da possibilidade de dois resultados qualificadores (lesão grave e morte). No mesmo parágrafo, houve o aproveitamento para a inclusão de uma qualificadora (crime cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, sendo essa a condição necessária para a obtenção da vantagem econômica), com pena de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa, mas também trouxe a figura qualificada pelo resultado, ou seja, se do sequestro relâmpago advier lesão grave, a pena será de reclusão, de 16 a 24 anos; se ocorrer morte, a pena será de reclusão, de 24 a 30 anos. Em primeiro lugar, convém destacar inexistir qualquer conflito aparente de normas ou confusão legislativa pela simples vigência do disposto no art. 157, § 2º, V, do Código Penal ('se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade'). Já sustentávamos anteriormente, conforme se constata nos comentários a esse dispositivo, ser inaplicável a causa de aumento do art. 157, § 2º, V, ao caso do sequestro relâmpago. Para tal situação, seria necessária a tipificação em roubo seguido de sequestro, por ausência de outra figura específica. A partir da inclusão do § 3º o art. 158, passa-se ao tipo preciso de extorsão, cujo constrangimento é voltado à restrição da liberdade da vítima como forma de pressão para a obtenção de vantagem econômica (...)." (Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, editora Forense, 15ª ed., pág. 917).

E não é apenas a doutrina que segue esse entendimento. Eis a jurisprudência de nossas duas cortes superiores, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de

Justiça: "HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MAJORADA PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. É clássica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Precedentes. 2. Ordem denegada." (STF - HC 113900 SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 04.11.2014).

"(...). Na hipótese vertente, verifica-se que o Paciente foi condenado como incurso nas sanções dos crimes de roubo e extorsão, sendo, pois, inaplicável a regra da continuidade delitiva. Embora os delitos de roubo e furto pertençam ao gênero dos crimes contra o patrimônio, não são da mesma espécie, razão pela qual não se configura hipótese de crime único ou continuidade delitiva, mas sim o concurso formal ou material. Assim, na esteira da orientação jurisprudencial do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça, crimes da mesma espécie são aqueles previstos no mesmo dispositivo legal, isto é, que possuem o mesmo tipo fundamental, abrangendo as formas simples, privilegiadas e qualificadas, tentadas ou consumadas. (...). Ante o exposto, DENEGO a ordem" (STJ HC 162.862 SP, Rel. Min^a Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 08.05.2012).

Tal a hipótese dos autos. Os agentes, mantendo as vítimas subjugadas, subtraíram seus pertences, e ainda, constrangeram-nas a fornecerem senhas, de modo que incorreram nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material. Quanto às qualificadoras, que os crimes de roubo foram praticados em concurso de agentes é circunstância cristalina nos autos, seja pela dinâmica dos acontecimentos ou declarações das vítimas firmes no sentido, de jeito que se afasta o argumento da defesa em busca da descaracterização desta causa de aumento.

Assim, tem-se dos autos, que os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, bens de propriedade das vítimas, contra quem foram exercidas a grave ameaça e restrição de liberdade, mediante emprego de arma de fogo.

Referente aos roubos com emprego de arma de fogo, restaram igualmente comprovadas. A despeito de não ter havido apreensão da arma, o relato das vítimas foram firmes no sentido de que os réus estariam armados no momento do assalto. Aliás, reiterada a jurisprudência no sentido de que a apreensão e perícia da arma é dispensável para o reconhecimento da causa de aumento, quando firme a palavra da vítima: "EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Recurso desprovido". (RHC 103544/DF, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, STF, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010).

"A configuração da qualificadora do emprego de arma de fogo não se mostra imprescindível a apreensão do objeto utilizado pelo agente para amedrontar a vítima, se existe certeza, fornecida por prova testemunhal, de que o réu efetivamente, dele se utilizou. Jurisprudência dominante no TACRIM - SP" (TACRIM-SP-AC 1.044.529-8 - Rel. Renato Nalini).

Quanto à agravante prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, resta evidente, na presente circunstância, que a privação da liberdade da vítima se deu para que os agentes alcançassem a consumação do crime de extorsão. A vítima permaneceu em poder dos agentes, até que chegassem ao local onde o dinheiro seria sacado e onde efetuaram compras. Tanto é assim que a denúncia contém previsão expressa acerca da qualificadora prevista no artigo 158, §3º do Código Penal.

Tanto é assim que, de acordo com o relato da vítima, os réus, além dos outros indivíduos não identificados, a mantiveram sob seu poder, prolongando o risco e aumentando de forma desnecessária seu terror, até que conseguissem efetuar compras com seus cartões, quando da confirmação da senha de seu cartão. Trata-se portanto do crime de extorsão qualificada prevista no §3º do artigo 158 do Código Penal. Desta forma, a restrição atinente ao roubo não pode prevalecer juntamente com a restrição empregada na extorsão, pois configuraria bis in idem, conceito absolutamente vedado em nosso direito penal. Portanto, de rigor o afastamento da qualificadora do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Em assim sendo, restou exaustivamente comprovado nos autos que os réus, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles bens de propriedade de duas vítimas, sendo, pois, a condenação de rigor.

Entendo que aqui a continuidade delitiva é patente nos autos. Veja que os acusados, agindo juntos, mediante grave ameaça, subtraíram e tentaram subtrair bens de duas vítimas diferentes, de maneira que pelas condições de tempo, lugar e modus operandis, uns são tidos como continuação dos outros, configurando na hipótese, o crime continuado.

Quanto a formação de quadrilha, também é evidente porque os acusados agiram de forma organizada, demonstrando que cada um tinha seu papel e função dentro do grupo, o que revela a habitualidade necessária a caracterização do crime. Tanto que os réus foram presos usando o mesmo modus operandi da prática de delitos e uma contínua vinculação entre os associados para a realização da prática criminosa. A hipótese, pois, é do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Nesse sentido, não cabe o argumento da culta defesa de que não houve a comprovação da permanência e estabilidade, a fim do afastamento da existência da associação criminosa.

Em relação ao crime de posse de armas, entendo que as armas encontradas na residência dos réus Diego e Ricardo, já evidenciam e comprovam materialmente que os roubos ocorreram com porte de armas de fogo, sendo assim, já reconhecida como agravante do § 2º A, I do artigo 157.

Em arremate, há de se reconhecer o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao réu Diego, como por ele mesmo dito em juízo, que a droga era para seu uso próprio.

Trata-se de crimes de roubo qualificado pelo concurso de agentes, e emprego de arma (artigo 157, §2º, inciso II e § 2º A, inciso I, por duas vezes, do Código Penal), extorsão qualificada, por duas vezes, pelo concurso de pessoas, emprego de arma (artigo 158, §§1º e 3º, do Código Penal), formação de quadrilha, uso de substância entorpecente e porte ilegal de armas.

Passo a dosar a pena.

Atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie. Verifico nesta primeira fase que os réus são primários e não ostentam antecedentes criminais. Assim nesta primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o roubo, e 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para a extorsão qualificada e 01 (um) ano de reclusão para a formação de quadrilha.

Verifico que incidem sobre o crime de roubo duas causas de aumento, referentes ao concurso de pessoas, e ao emprego de arma de fogo. Sendo assim, atenta aos ditames do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, limitar-me-ei a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente. Dessa forma, aumento a pena dos réus em 2/3, com fulcro no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Em razão do crime continuado, no tocante ao roubo, tendo em vista que os fatos foram praticados por aproximadamente 02 vezes, elevo a pena em 1/6, para, não havendo outras circunstâncias, torná-la definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Vale registrar a orientação, salvo hipótese especialíssima, de que o número de infrações cometidas serve como critério para determinar o quantum de aumento do art. 71, caput, do Código Penal.

A este teor, confira-se entendimento do C. STJ: “De acordo com a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça, no crime continuado, o critério utilizado para determinar o quantum de aumento guarda relação com o número de infrações praticadas" (HC 184816/SP - Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Quinta Turma - Dje 01/07/2013).

Nessa linha, adota-se como regra, porque normais as condições de cada delito, para dois, o aumento de 1/6; três, majoração de 1/5; quatro, acréscimo de 1/4; cinco, exacerbação de 1/3; seis, incremento de 1/2; sete ou mais crimes, eleva-se em 2/3, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros, apud Código Penal Comentado, Guilherme de Souza Nucci, p. 360/361.

Quanto ao crime de extorsão, verifico que foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma, causas de aumento tipificadas no artigo 158, §1º, do Código Penal. Não há que se falar em não aplicação da causa de aumento de pena, por se tratar de extorsão qualificada. O que se verifica na verdade é falta de técnica legislativa, como se vê na seguinte decisão do STJ: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP. CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. POSSIBILIDADE. O § 3º do art. 158 do CP, introduzido pela Lei n. 11.923/2009, qualifica o crime de extorsão quando cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, passando a pena de reclusão a ser de 6 (seis) a 12 (doze) anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no art. 159, §§ 2º e 3º, respectivamente. A Lei n. 11.923/2009 não cria um novo delito autônomo, chamado de "sequestro relâmpago", sendo apenas um desdobramento do tipo do crime de extorsão, uma vez que o legislador apenas definiu um modus operandi do referido delito. Tendo em vista que o texto legal é unidade e que as normas se harmonizam, conclui-se, a partir de uma interpretação sistemática do artigo 158 do Código Penal, que o seu § 1º não foi absorvido pelo § 3º, pois, como visto, o § 3º constitui-se qualificadora, estabelecendo outro mínimo e outro máximo da pena abstratamente cominada ao crime; já o § 1º prevê uma causa especial de aumento de pena. Dessa forma, ainda que topologicamente a qualificadora esteja situada após a causa especial de aumento de pena, com esta não se funde, uma vez que tal fato configura mera ausência de técnica legislativa, que se explica pela inserção posterior da qualificadora do § 3º no tipo do artigo 158 do Código Penal, que surgiu após uma necessidade de reprimir essa modalidade criminosa. Em circunstância análoga, na qual foi utilizada majorante prevista topologicamente em parágrafo anterior à forma qualificada, tal como na hipótese dos autos, esta Corte Superior decidiu que, sendo compatível o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado - entendimento proferido no Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.193.194/MG -, mutatis mutandi, não há incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno. No presente caso, ficando claramente comprovada a utilização da arma pelos acusados para o cometimento do crime, bem como que ambos agiram em comunhão de vontades, praticando os crimes ora em análise, não há como se afastar o fato dos delitos terem sido praticados em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, devendo incidir a causa de aumento prevista no § 1º do art. 158 do CP. Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz - considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias - aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo. No presente caso, apesar das circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis em relação aos recorridos, foram praticados mais de 10 crimes de extorsão qualificada pela restrição da liberdade das vítimas (art. 158, § 3º, do CP), contra pessoas diferentes, com violência ou grave ameaça, o que justifica a aplicação da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). Recurso especial provido." (REsp 1353693/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, Dje 21/09/2016)

"HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.º E § 4.º, I E IV, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O

REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 2. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este Sodalício no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual afigurou-se possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2.º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º), máxime se presentes os requisitos. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014)"

Assim sendo, aumento a pena do crime de extorsão em mais 1/3, perfazendo 08 (oito) anos, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O crime de formação de quadrilha ocorreu armada, razão pela qual aumento em metade, qual seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Somadas as penas na forma do artigo 69, do Código Penal, pois trata-se de concurso material de crimes, torno-a definitiva em 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

Para os réus DIEGO e RICARDO, acerca do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, é estabelecida a pena de advertência.

Por fim, ao se tratar do art. 16, inc. IV da Lei que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, condeno o réu DIEGO a cumprir a pena de 03 (três) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O dia multa será fixado no valor mínimo legal, ante a falta de motivação para estabelecê-lo em valor diverso.

Os condenados, iniciarão o cumprimento da reprimenda em regime fechado, e isso porque, praticaram crimes de natureza grave, e delitos de tal ordem, se cumprem necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Neste sentido também: "Quem pratica crime de roubo à mão armada demonstra audácia e temilidade, características de personalidade que recomendam a imposição de um período de segregação carcerária mais rigorosa no regime prisional fechado"

(TACrim, Ap.918.023/1 - São Paulo, 2ª Câmara, rel. juiz Ricardo Lewandowski, j.26.1.95).

Ademais, este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelos réus, em especial ante o fato de tratar-se de roubo praticado em concurso de pessoas e com o uso de arma, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real. A sociedade está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial, ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar RICARDO DA SILVA FERREIRA como incurso no artigo 157, §2º II e §2º-A por duas vezes; artigo 158 §1º e §3º; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 18 (dezoito) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, também para condenar DIEGO RODRIGUES, como incurso no artigo 157, §2º II e §2º-A, inciso I por duas vezes; artigo 158 §1º e §3º; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal; artigo 12 e 16, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003 e artigo 28 da Lei 11.343/06, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias multa, e por fim para condenar RODRIGO DA SILVA APOLINARIO como incurso no artigo 157, §2º II e §2º-A, inciso I c.c. art. 29, por duas vezes; artigo 158 §1º e §3º; e artigo 288,

parágrafo único, todos do Código Penal, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 17 (dezessete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa.

A espécie de delitos praticados, com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, vedam quaisquer substituições ou favores legais aos condenados. Mesmo porque o escopo do legislador não foi beneficiar agentes que não se privam em praticar crimes violentos, de maneira que, qualquer outra forma de cumprimento de pena, que não seja privativa de liberdade em regime fechado, mostrar-se-ia, demasiado tênue como forma de repressão e retribuição.

Deixo ainda de conceder aos condenados DIEGO e RICARDO o direito de aguardarem o trânsito em julgado desta em liberdade porque cometeram crime grave, e responderam a todo o processo presos, assim devendo permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória de primeiro grau, estando, pois, presentes os requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se a sequência de crimes contra o patrimônio que vem sendo praticados em nossa Capital.

Assim, a fim de assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, não concedo aos condenados RICARDO e DIEGO o direito de recorrerem em liberdade.

Já com relação ao condenado RODRIGO, vejo que respondeu a todo o processo solto, compareceu a todos os atos para os quais foi chamado, de sorte que com relação a ele, concedo o direito de recurso em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime. No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se os réus DIEGO e RICARDO no estabelecimento prisional que se encontram recolhidos.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA